

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2927/2537

นาย ทรง ตระการวุฒิกอสล  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าง สหพันธ์ดีพาร์ท  
เมนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินตามเช็ค จำเลยที่ 3 ให้การรับว่าได้ออกเช็คพิพาทจริง เพียงแต่อ้างว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันการชำระหนี้ ดังนี้ โจทก์จึงไม่มีภาระการพิสูจน์และส่งอ้างเช็คพิพาทเป็นพยานหลักฐาน เพราะรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ 3 แล้ว จึงไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรษฎากรมาตรา 118 ที่ห้ามรับฟังตราสารที่ไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 1 โดยลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คจำนวน 15 ฉบับ สั่งจ่ายฉบับละ 30,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 โดยความยินยอมของจำเลยที่ 2 สั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้มีชื่อและผู้มีชื่อนำไปชำระหนี้

โจทก์ ครั้นเช็คทั้ง 15 ฉบับถึงกำหนด โจทก์นำเข้าบัญชีเรียกเก็บเงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทุกฉบับ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 477,103 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 450,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเลิกห้างแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ปิดบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขานนทบุรี และขอเปิดบัญชีกระแสรายวันส่วนตัวของจำเลยที่ 2 เอง ซึ่งธนาคารขอให้ใช้บัญชีของจำเลยที่ 1 เป็นบัญชีส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ต่อไป และจำเลยที่ 2 ยอมให้จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายแทนจำเลยที่ 2 ได้ด้วย ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ร่วมเล่นแชร์ซึ่งมีนายอนันต์ เป็นหัวหน้าวงโดยลูกวงทุกคนชำระเงินค่าแชร์งวดแรกให้แก่หัวหน้าวง และออกเช็คส่งจ่ายเงินค่าหุ้นแชร์ที่แต่ละคนถือแต่ละงวดจนครบจำนวนงวดให้แก่หัวหน้าวงถือไว้เป็นประกัน ต่อมามีการเลิกเล่นแชร์จำเลยที่ 2 ที่ 3 ติดตามเรียกเอาเช็คพิพาทที่ออกให้แก่นายอนันต์ไว้คืน แต่ไม่พบ นายอนันต์จึงได้แจ้งอายัดเช็คพิพาทไว้ต่อธนาคาร เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันการชำระหนี้ โจทก์คบคิดกับนายอนันต์ผู้ยึดถือเช็คพิพาทและสลักหลังเช็คพิพาทเพื่อฉ้อฉลจำเลย จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 477,103 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 450,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ว่าเช็คพิพาทไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เพราะมิได้ปิดอาการแสดงมป็นนั้นแม้จำเลยที่ 3 มิได้ให้การและมีได้ยกขึ้นอุทธรณ์ไว้ก็ตามแต่ก็เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยที่ 3 จึงมีสิทธิฎีกาได้ เห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ 3 ให้การรับว่าได้ออกเช็คพิพาทจริง เพียงแต่อ้างว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อประกันการชำระหนี้ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีภาระการพิสูจน์และส่งอ้างเช็คพิพาทเป็นพยานหลักฐาน เพราะรับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ 3 ว่ามีการออกเช็คพิพาทกันจริง จึงไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ที่ห้ามรับฟังตราสารที่ไม่ปิดอาการแสดงมป็นบริบูรณ์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ฎีกาจำเลยที่ 3 ข้อนี้นับไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์แต่ มิได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับจำเลยทั้งสองและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งและกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกา เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ